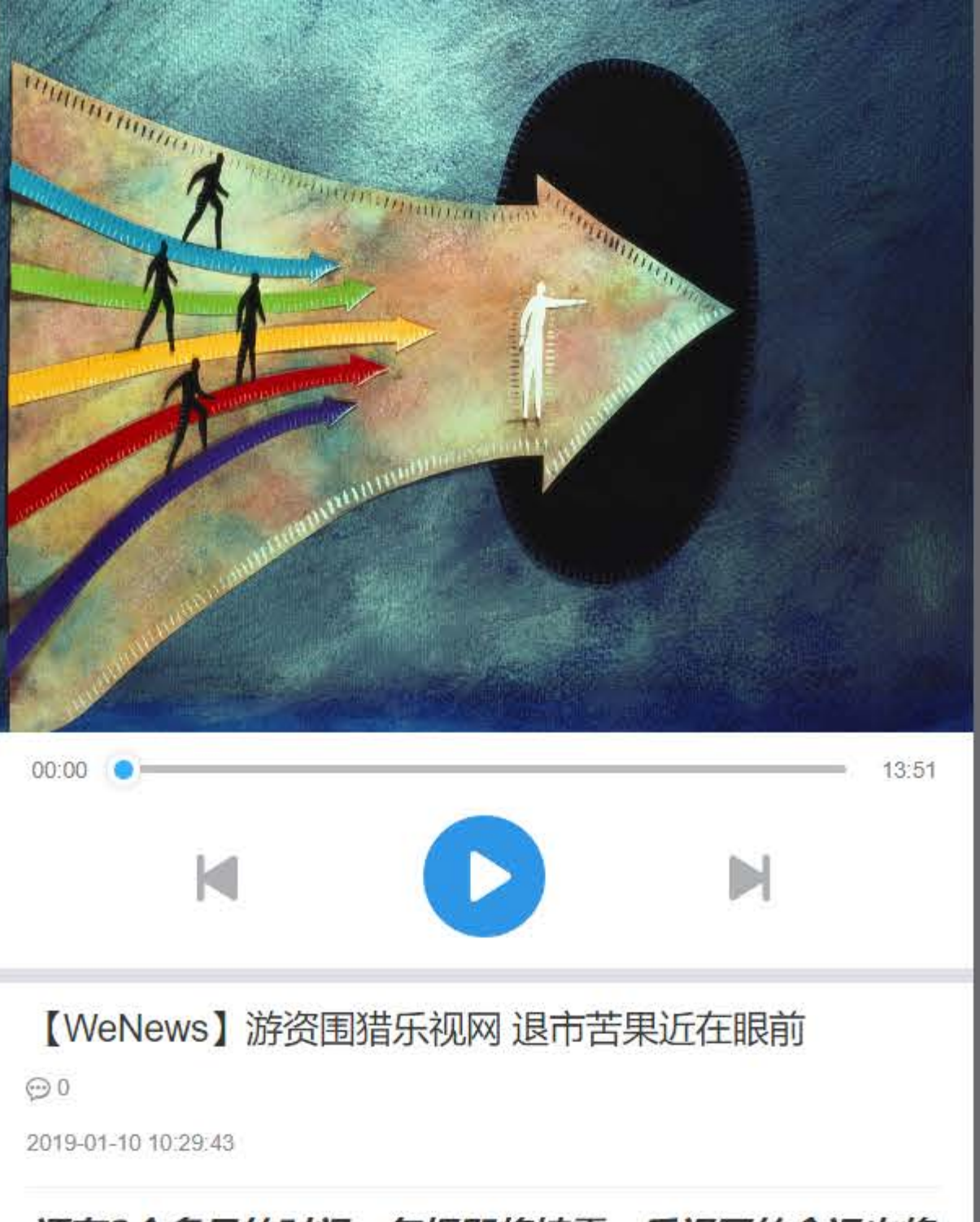
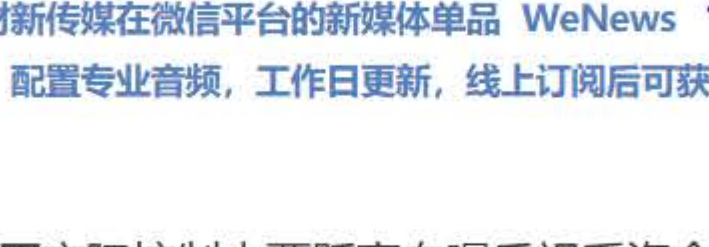




00:00

13:51



【WeNews】游资围猎乐视网 退市苦果近在眼前

0

2019-01-10 10:29:43

还有2个多月的时间，年报即将披露，乐视网的命运也将可能就此落定；而刀口舔血的博傻资金是真傻假傻呢？

【本文来自财新传媒在微信平台的自媒体单品 WeNews “金融人·事”，独家可靠，配置专业音频，工作日更新，线上订阅后可获每日特快价值专递】

2016年底原实际控制人贾跃亭自曝乐视系资金链危机，引融创孙宏斌驰援，自己则出走北美。但乐视（300104.SZ）的危局并未因此得到拯救。庞大的债务黑洞、上市与非上市体系混杂的财务状况、被贾跃亭抽走的巨额资金、难以恢复的业务经营，都一步步将乐视推至悬崖边缘，也消耗尽孙宏斌拯救乐视的决心。

乐视网的现状有多糟糕？虽然与非上市体系达成67亿元债务共识，但始终未有偿付方案落实；巨额债务无法解决，经营难以恢复，乐视网本身也承受债务的重压，截至三季度，乐视网应付款金额超过50亿元、负债达到75.98亿元；贾跃亭控制期间涉及的乐视网违规担保也在近期集中爆发，涉及资金126亿元。财务黑洞愈积愈深。

根据以往惯例，乐视网年报将在2019年3月份公告，若彼时净资产延续三季度的负数，或会计师事务所如2017年年报出具无法表示意见，那么就触及了深交所上市公司暂停上市的条件，乐视网面临退市局面。

据财新记者了解，乐视网内部已做好2018年年报发布后启动退市的准备。而针对乐视网一地鸡毛的状况，有一个不确定的因素一直存在：有关方面是否下定决心，会启动对乐视的立案调查呢？

I. 回购担保或违规被立案

乐视体系回购担保产生的126亿元巨额债务，在近期集中爆发。

根据乐视网的公告，回购及担保涉及三块关联资产，分别为乐视体育、乐视云和新乐视智家，乐视网可能需要承担的最大金额超过126亿元。其中，乐视体育的金额最大，超过110亿元。

2015年5月，乐视体育完成A+轮融资，万达、云锋、东方汇富、普思投资等九个投资人向乐视体育总共投资8亿元，估值28亿元；2016年4月，乐视体育又火速进行了B轮融资，势头更猛，向超过40家机构融资78.33亿元，估值高达215亿元，包括海航、中国人寿、建银国际等大型资本方参与。

导致乐视网可能产生巨额回购责任的原因，是在引入融资过程中，乐视体育B轮融资设置的回购条款。上市公司公告，根据协议，如果2018年12月31日之前乐视体育不能完成上市，原股东将以年化投资收益率不低于12%的现金形式进行回购。如今期限已至。

乐视体育原股东包括乐视网、乐乐互动体育文化发展（北京）有限公司（下称乐乐互动）、北京鹏翼资产管理中心（有限合伙）（下称北京鹏翼），乐乐互动为贾跃亭实际控制，北京鹏翼则为乐视体育管理层持股平台。截止目前，乐视网在乐视体育持股比例为 6.47%。

根据乐视网内部统计，如果A+轮和 B 轮各新增投资者均对上市公司提起仲裁申请，初步计算三家原股东将共承担约 110 亿余元以内的回购责任。目前，德清凯佼、普思投资、厦门嘉御、天弘创新、鲁信文化、体奥动力、遵义奇成、中金前海等多家机构已分别向原股东申请仲裁。

但上述回购条款存在信息披露瑕疵。一位接近交易所人士对财新记者表示，回购类似担保，需要履行监管要求的公司治理流程和信息披露。根据深交所信息披露的要求，提供担保属于应披露的交易，而单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保还经过董事会审议，并提交股东大会审议。

乐视体育两轮8亿元和78.33亿元的融资分别对应的会计年度净资产为39.27亿元和102.2亿元。这也意味着，担保比例已经远远超过监管和公司章程的要求，但财新记者查询了上市公司公告，乐视网并未披露过上述担保行为。

乐视网在回复深交所问询函时表示，根据公司可以核查到的有关合同，相关协议的签署未履行董事会及股东大会等必要的内部审议程序，公司亦未获知该事项发生的原因。相关协议法律效力存疑。

乐视云、新乐视智家的情况和乐视体育类似。2016年 2 月，乐视云引入投资人重庆战略性新兴产业乐视云专项股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称重庆基金）时，乐视控股和贾跃亭及重庆基金签署了《股权收购及担保合同》，如果乐视云2016~2018年未能完成合同约定的经营指标，或 2019 年初乐视云无法完成上市，乐视控股及贾跃亭将向重庆基金履行回购义务。乐视网则负有连带担保责任，回购金额为本金10亿元人民币加算年化单利15%。目前，重庆基金已向乐视网申请仲裁金额 14.03 亿元。

与新乐视智家相关的则是一项货款连带责任。新乐视智家与和硕联合科技股份有限公司（下称和硕联合）于2014年10月24日签署的《采购框架协议》中约定，目前和硕联合已经起诉乐视移动、乐融致新等，诉讼金额达到2595.9万美元，目前案件在北京市高院审理过程中。

乐视网公告称，根据公司内部统计，可能承担的最大责任涉及金额为 126 亿余元。并且从目前可查资料来看，上述三项交易存在合同仅有复印件、缺失、未盖章等瑕疵。

上述回购担保行为到底是否具有法律效力还需要监管进一步明确。

II. 基本面跌入谷底

除回购担保可能造成的债务外，乐视网现在处于内忧外患，并且无任何明显的好转。

与非上市体系的债务始终未达成落地解决方案。2018年8月17日，乐视网终于与非上市体系终于沟通认定债务规模约67亿元。但据财新记者了解，债务规模的共识实则来自于实际控制方融创的推进，而不是非上市体系的主动配合。

截至2019年1月3日，实质性的解决方案仍未达成。乐视网方面表示，非上市体系债权能否得到保障和妥善解决，直接关系到公司未来生存和发展，影响公司后续能否偿还金融机构和供应商债务。将争取并要求非上市体系关联方优先以现金偿还债务；在关联方公司未满足前述现金偿还情况下，上市公司优先要求以贾跃亭在美国设立的电动车开发公司Faraday Future相关资产或股权抵偿债务。

乐视网本身也面临巨额债务且短期内无法解决。根据2018年三季度报数据，上市公司应付票据及应付账款达51.91亿元，主要为应付供应商及服务商欠款。此外，乐视网负债规模也已高达75.98亿元，包括长短期借款24.69亿元、其他应付款及一年内到期非流动负债共23.86亿元、其他流动负债27.43亿元。

乐视网还无法偿还天津嘉睿即融创方2017年11月的借款13.45亿元，以及融创房地产代乐视网垫付的中泰创盈贷款本息共19.14亿元，并且这可能导致乐视网失去主营乐视超级电视的乐融致新更多股权。

在融创通过拍卖获得原乐视控股持有的乐融致新18.38%股权后，持股比例升至46%，乐视网失去第一大股东地位。如果这一次乐视网仍无力偿还欠债，按照约定，乐融致新13.5%股权将转手天津嘉睿，且另外用于担保的26.77%股权亦将落袋融创房地产。

上述股权变化也将体现在乐视网2018年的合并报表中。因为丧失控制权，乐融致新产生的净利润及现金流量将不再纳入合并范围，由于2018年前三季度乐融致新净利润亏损5.9亿元，因此可在一定程度减小上市公司合并口径下的债务偿付压力，但因为金额有限，不会产生重大影响。

不过，乐视网也表示，结合目前双方经营状况及发展计划，不存在因出表而直接导致公司业务经营及公司与乐融致新的合作模式发生根本变化，但存在因乐视网持有乐融致新股权比例变更后，双方合作模式进一步调整的可能。

对乐视网而言，乐融致新出表还有一个重要影响是——2018年乐视网净资产将进一步减少，退市可能性加大。

III. 大概率退市缘何持续疯涨？

目前可能导致乐视网股票被暂停上市的风险有两项，一是净资产为负，二是审计报告出具“无法表示意见”。

2018年前三季度，乐视网实现净利润-14.89亿元，实现净资产-3.65亿元。乐视网也表示，虽然目前公司董事会和管理层正在竭力解决公司的经营困难，但由于关联方债务导致公司资金问题尚无法得到解决，第四季度存在持续亏损的可能性。

乐融致新的出表则将进一步恶化2018年的净资产。一位四大会计师事务所人士对财新记者表示，并表前提下，乐视致新体现在乐视网长期股权投资科目中，这一科目属于资产科目，如果不再并表，净资产也会随之减少。

根据深交所规则，如经审计后公司 2018 年全年净资产为负，公司存在股票被暂停上市的风险。

审计意见则是引爆暂停上市的另一个风险项。2017年的审计报告中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对乐视网出具了无法表示意见的审计报告。如若2018年度审计报告继续被出具无法表示意见，乐视网也将触及暂停上市的风险。

据财新记者多方了解，融创方面无意恋栈，已经决定放弃这一上市主体，乐视网内部也做好了将在2018年年报公告后启动退市流程的准备。

但即使基本面已经陷入谷底，博傻资金却仍未缺席。2019年的前两个交易日，乐视网股价在1月2日和1月3日连续两个交易日涨停，但此番涨停未有实质重大利好支撑。

市场情绪突然又被点燃主要受到三方面消息的影响。一是在2018年最后一天，贾跃亭和恒大达成和解，FF（Faraday Future）获得一线生机，这一利好直接带来1月2日的涨停。但问题在于，虽然诉讼危机解除，但FF仍处于生死边缘，首款车型FF91仍未量产，公司也持续两个年度亏损。乐视网在1月3日也公告称，与FF无任何股权或合作关系，关联方抵偿债务仍未有实质性的解决方案。

二则利好消息是3000万债务抵消。涨停后的1月2日晚，乐视网公告上述文中提及的乐视网欠天津嘉睿32.59亿元的债务中有3000万通过债务抵消解决。不过和解实则是融创方主导，为内部债务抵消，涉及方包括乐视网及其全资子公司霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司；融创房地产集团有限公司实际控制企业霍尔果斯乐视影业和天津嘉睿四者的债务抵消，四者实际控制人均为融创。乐视网也在公告中称，此次债权债务重组对上市公司当期净利润无直接影响。

第三则触动市场神经的利好来自于媒体报道。1月2日晚，有媒体报道民生信托向法院撤回了对乐视控股、乐视致新、贾跃亭进行强制执行的申请，并已追回欠款约10.32亿元，敏感的市场资金以此为利好信息冲入市场。但在1月3日晚，乐视网公告经确认，媒体报道中涉及归还民生信托人民币 9.01 亿元资金来源与贾跃亭和乐视控股无关。

三个无实质性利好导致部分游资和散户资金涌入，但更为理智的机构在涨停后的成功撤退。龙虎榜显示，1月3日，在市场情绪高涨之时，卖出第二大营业部为机构专用，当日出逃1110.59万元。

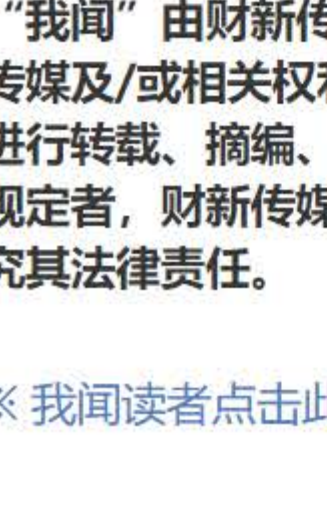
多位机构人士对财新记者表示，不会在目前的基本面下买入乐视股票，推断目前主要的参与者多为游资和散户。但此时入场无异于刀口舔血，如果说过去还存在时间换空间的幻想，豪赌孙宏斌能够救活乐视；那么如今濒临退市的巨大风险，刀口舔血者押注的又是什么信仰呢？■

作者：张榆

主播：李明明

图片：视觉中国

线索：yuzhang@caixin.com



版权声明

“我闻”由财新传媒出品，所刊载内容之知识产权为财新传媒及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可，禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。违反前述规定者，财新传媒将对其终止服务，公布侵权行为，并追究其法律责任。

※ 我闻读者点击此处可尊享 财新通 九折订阅优惠

收起描述

0条评论

回到首页

最新

已加载更多全部

发评论